EXTRAIT DOCUMENTAIRE

Partie 2 – Garantir les droits des travailleurs et sécuriser les relations par le recours à un tiers

Source : Jean-Yves Frouin, « Réguler les plateformes numériques de travail », rapport au Premier ministre, décembre 2020, pages 45 à 58 du rapport (pages 47 à 60 du fichier PDF d'origine).

Ce document reproduit un extrait intégral du rapport précité, sans modification du texte. L'en-tête Stairling Union signale uniquement la diffusion interne de l'extrait et n'emporte aucune revendication d'auteur.

Partie 2 – Garantir les droits des travailleurs et sécuriser les relations par le recours à un tiers

Comme on vient de le voir, quatre voies existent théoriquement pour sécuriser les relations juridiques entre les plateformes et leurs travailleurs. Celle souvent mentionnée du tiers-statut est en réalité une fausse bonne idée et doit être écartée. Les trois autres semblent toutes imparfaites pour des raisons différentes. Ce constat de la difficile sécurisation par le statut individuel des travailleurs, incite à la recherche d'une solution collective à un problème qui est – à y regarder de plus près – éminemment collectif.

Les plateformes numériques de travail sont en dernière analyse un système permettant l'appariement entre une multitude de besoins de mobilité, de livraison et une force de travail, ainsi que son encadrement. Le tarif des courses et la menace de déconnexion sont également des moyens pour la plateforme d'obliger les travailleurs individuels à maintenir une qualité *collective* de service (fiabilité, temps d'attente, etc.). Enfin, comme dans l'histoire du salariat, le constat peut être fait que la prévoyance individuelle atteint ses limites et doit laisser la place à des mécanismes de solidarité *collective* et de mutualisation.

Le recours à un tiers est de nature à satisfaire l'ensemble des objectifs poursuivis : extension des droits sociaux des travailleurs, préservation d'une autonomie d'exercice de l'activité, sécurisation des relations contractuelles. Mais avant cela, arrêtons-nous sur un constat, qui renforce l'opportunité de cette solution.

2. 1. *Un constat : les travailleurs des plateformes sont moins protégés que les salariés*

Comme il l'a été vu plus haut, certains analystes estiment que la question du statut ne pourra être résolue seule, mais doit s'accompagner d'un progrès des droits et protections des travailleurs des plateformes, qui pourrait réduire les recours en requalification[98]. Nous traçons ci-après les grandes lignes du différentiel de droits et protection avec les salariés. Pour une comparaison plus exhaustive et détaillée, on peut se reporter à l'annexe 7 – Tableau comparatif des droits des salariés et des droits des travailleurs de plateforme.

Comme nous l'avons déjà écrit, ce comparatif ne doit pas être seulement regardé à l'aune des statuts juridiques. Les salariés sont subordonnés et se voient reconnaître des droits et garanties afférents à leur subordination, mais les travailleurs des plateformes tout indépendants qu'ils soient juridiquement, sont contraints dans l'exercice de leur prestation et sont économiquement dépendants. C'est pour cette raison que le législateur reconnaît aux travailleurs de plateformes tenues à une responsabilité sociale, des garanties spécifiques (voir *infra* 4.1.1). En particulier, les livreurs à vélo et les chauffeurs VTC, n'ont pas pu bénéficier de protections spécifiques face à la COVID-19 et tout au contraire, ont fait l'objet de dispenses particulières pour continuer à exercer au moment du couvre-feu.

98 Voir par exemple en ce sens, le rapport de l'institut Montaigne, *Travailleurs des plateformes : liberté oui, protection aussi*, avril 2019, p.143-144, 146-147. Également, rapport de la Commission des affaires sociales du Sénat, p. 43 et s.

Réguler les plateformes numériques de travail

2.1.1. Le principe de neutralité de la protection sociale par rapport au statut des travailleurs n'est aujourd'hui pas atteint

En matière de prestations sociales, les travailleurs des plateformes bénéficient de couvertures obligatoires du même type que celle des salariés concernant les prestations maladie en nature, maternité, famille, retraite de base et complémentaire, invalidité. Cependant :

- *Ce n'est pas le cas des prestations maladies en espèce, les indemnités journalières sont calculées à partir d'un revenu moyen sur trois ans, alors qu'ils connaissent souvent des parcours professionnels heurtés, contre trois à douze mois pour les salariés ;*
- *En matière d'accident du travail, alors même que les activités de livraison et de transport sont accidentogènes[99], aucun dispositif obligatoire n'est prévu, seulement le recours facultatif, et mal connu par les intéressés, à une assurance volontaire (AVAT) ou privée ;*
- *La complémentaire santé est accessible, mais aucune prise en charge de la moitié de la cotisation par la plateforme n'est prévue, comme cela existe pour l'employeur.*

2.1.2. Le différentiel en matière de conditions de travail est encore plus important

- *Si les travailleurs des plateformes ont le droit aux « mouvements de refus concerté de fournir leurs services » assimilables au droit de grève et si les plateformes contribuent à leur formation professionnelle, leurs relations collectives de travail se limitent au droit de constituer une organisation syndicale ;*
- *Ils ne bénéficient pas de garanties face à une déconnexion abusive et l'allocation des travailleurs indépendants fait l'objet d'un nombre très faible d'ouvertures de droits (751 sur 2515 demandes)[100]. Les conditions d'accès à l'allocation sont en effet très restrictives (cessation d'activité par liquidation ou redressement judiciaire ; activité exercée pendant au moins 2 ans sans interruption ; les revenus issus de cette activité doivent être supérieurs à 10 000 euros par an ; ressources personnelles inférieures au RSA) pour une allocation mensuelle de 800 euros sur 6 mois, non renouvelable ;*
- *Aucune règle ne vient encadrer leur temps de travail ou de repos, ils n'ont pas de rémunération minimale, de congés payés, de droits d'alerte, de retrait ou de suivi de l'état de santé.*
- *Il n'existe pas non plus d'équivalent des dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale.*

2. 2. *Le recours à un tiers pour salarier les travailleurs permet de résoudre une équation insoluble*

2.2.1. Flexibilité et garantie des droits peuvent être conciliées collectivement

Une solution collective pour aligner les garanties de ces travailleurs sur celles des salariés, consiste à ajouter une tierce partie dans la relation entre la plateforme et ses travailleurs. Deux instruments juri-

99 Le rapport IGAS-CGEDD de Amar et al (2018) sur *La régulation du secteur des voitures de transport avec chauffeur et des taxis*, évoque la « *sur-sinistralité probable des VTC* », « *pour partie liée au temps de travail et/ou de conduite* ». L'expérience menée en Belgique par la coopérative SMART, qui a servi de tiers pour salarier entre 2015 et 2017 des livreurs de *Take Eat Easy* et *Deliveroo*, constituant l'une des seules sources d'information sur l'accidentologie des coursiers à deux-roues, a confirmé le caractère particulièrement exposé de cette activité.

100 Au 16 novembre 2020 selon les données qui nous ont été communiquées par Pôle Emploi. Le principal motif de rejet est un revenu annuel minimal d'activité inférieur à 10 000 euros (427 rejets). Environ un tiers des travailleurs potentiellement éligibles ne renvoient pas le questionnaire qui leur a été adressé.

diques existent d'ores et déjà pour cette opération : la coopérative d'activité et d'emploi (CAE) et le portage salarial (présentés en partie 1). D'autres formes juridiques peuvent être utilisées[101].

Il s'agit de fournir une sécurité au travailleur de plateforme :

- *Dans les deux cas, il est salarié vis-à-vis de la CAE ou de l'entreprise de portage. Cela lui permet d'accéder à l'assurance chômage, au régime général de la Sécurité sociale et de cotiser à ces régimes.*
- *Cela permet également d'accéder à un contrat à durée indéterminée (CDI), sans lequel l'accès au logement locatif est devenu difficile, particulièrement dans les métropoles où les travailleurs de plateformes de mobilité et de livraison exercent la plupart du temps.*
- *Cela permet également de régler la question du temps de travail et de repos, qui était difficilement soluble en l'état en raison de l'exercice sur plusieurs plateformes et du coût de recours à des dispositifs de suivi du temps de conduite. Il y avait également la difficulté de confier à des pouvoirs publics le soin de centraliser les données de toutes les courses afin de contrôler le respect de ces règles. Cette tâche peut en revanche être aisément confiée à la CAE et à l'entreprise de portage, dont la raison d'être est la gestion administrative de l'activité des entrepreneurs.*

La sécurité fournie par le portage et la CAE demeure cependant relative, car le salarié « porté » et l'entrepreneur salarié ne sont pas seulement les *réalisateurs* d'un travail, ils en sont aussi les *fournisseurs*. Dans le cadre salarial classique, il appartient à l'employeur de fournir le travail et au salarié de le réaliser. En portage ou en CAE, les travailleurs demeurent des « indépendants » au sens où ils supportent directement le risque économique de l'activité.

Les deux solutions de portage et de la CAE ont également pour avantage de préserver la flexibilité d'organisation :

- *Le travailleur en portage salarial ou en CAE n'a pas de réel lien de subordination vis-à-vis de son employeur légal. L'organisation de son travail n'est en rien assurée par son employeur légal, mais par la plateforme numérique.*
- *Son salaire est fonction du chiffre d'affaires qu'il apporte à la structure, après déduction des charges professionnelles et de la contribution au fonctionnement de la CAE ou du portage. Ce salaire évolue en fonction du chiffre d'affaires, grâce à sa répartition en une part fixe et une part variable.*

La CAE est cependant responsable de l'application, au profit des entrepreneurs salariés associés, des dispositions en matière de durée du travail, de repos et de congés.

Pour décrire cette situation particulière, des auteurs parlent ainsi de « subordination volontaire »[102] ou « d'indépendance protégée »[103]. Un dernier considère enfin que :

« *L'absence de lien de subordination constitue l'anomalie et la puissance du modèle CAE. Si la subordination est rejetée, la réalité formelle du contrat de travail ne disparaît pas pour autant et les institutions qui lui sont rattachées peuvent toujours être activées. Mais comment rendre compte d'un salariat sans réel lien de subordination ? D'un salarié sans patron et prétendant néanmoins à bénéficier des droits sociaux, contrepartie de la subordination à l'employeur ? À la naissance des CAE, cette anomalie a été acceptée par les pouvoirs publics au nom du droit à l'expérimentation. Par la suite, le lien de subordination est reconnu par les pouvoir publics en fonction de la forme de la rémunération, dès lors que les entrepreneurs n'établissent pas les factures en leur nom mais au nom de la coopérative et qu'ils ne perçoivent pas directement les honoraires correspondants à leurs prestations. Une solution formelle qui ouvre néanmoins la possibilité*

---

101 Par exemple : association, SCOP, SCIC, du moment qu'elles présentent de fortes garanties financières au travailleur qu'elles se proposent de salarier.

102 Élisabeth Bost, *Aux entreprenants associés. La coopérative d'activités et d'emploi*, Valence, Éditions Repas, 2011, p.165

103 Fanny Darbus, « *Les usages sociaux d'un salariat libéral. Le cas des coopératives d'emploi et de leurs entrepreneurs-salariés* », *Colloque Flexsécurité en France*, Université de Marne-la-Vallée, décembre 2006.

de concevoir les droits sociaux non plus comme une contrepartie du consentement à l'assujettissement, mais comme mutualisation des risques. Dans le modèle de la CAE, s'il n'y a pas de patron, le fait que le porteur de projet demande son adhésion à une CAE revient à faire acte d'une «subordination volontaire», mais dans le sens d'une dépendance vis-à-vis du collectif. »[104].

Pour toutes ces raisons, ces deux formes d'exercice du travail au sein des plateformes numériques est mis en avant par plusieurs études[105] comme « permettant de concilier le modèle économique des plateformes, le souhait d'autonomie des travailleurs et une protection sociale adéquate »[106]. Toutes ces publications se bornent à « faire connaitre » ou à « encourager » ces deux modalités d'organisation. Face à l'impasse du tiers statut et à une sécurisation individuelle très incertaine, la question n'est plus seulement d'encourager, mais de faire du recours à un tiers pour salarier le travailleur, la forme normale d'exercice professionnel avec les plateformes de mobilité, car la seule à même de concilier la flexibilité et la garantie des droits. La relation directe entre la plateforme et un travailleurs indépendant sans protection et supportant la plupart des risques de l'activité deviendrait alors l'exception, soumise à certaines conditions.

2.2.2. Le statut des coopératives d'activité et d'emploi est immédiatement mobilisable

Le statut d'entrepreneur salarié au sein d'une coopérative d'emploi et d'activité a déjà été exposé (*supra* 1.3.3). Cette solution présente de nombreux avantages et ne nécessite pas d'ajustements juridiques. Elle a aussi le mérite de se rattacher à une pratique existante dans le secteur T3P, puisque la profession d'exploitant de taxi peut être assurée par une société coopérative ouvrière de production (SCOP) (L. 3121-1-2 du Code des transports). C'est le cas d'un groupement d'intérêt économique en région parisienne qui compte plus de mille conducteurs taxis, mais aussi dans toute la France. La confédération générale des SCOP exprime une réserve quant au développement de coopératives servant d'interface entre les plateformes du numérique et leurs travailleurs. L'émergence de petites coopératives réellement concurrentes des grandes plateformes – comme les *Coursiers bordelais* fondée en 2017 et recrutant en CDI – semble constituer une formule plus ambitieuse, le modèle d'affaires n'étant pas dépendant des grandes plateformes.

Les deux formules coopératives ne doivent pas être opposées. Le recours à des CAE comme interfaces entre la plateforme et le travailleur n'empêchera en rien le développement de coopératives indépendantes et concurrentes des plateformes. Bien au contraire, nous pensons que les CAE pourront dans certains cas servir de tremplin à la constitution de telles coopératives : les travailleurs groupés dans une CAE d'interface, habitués à mutualiser leurs frais et à s'entraider, peuvent vouloir aller plus loin et lancer en parallèle des coopératives indépendantes et concurrentes des plateformes. Vu le nombre de travailleurs qui se grouperont en CAE d'interface, cela pourrait permettre l'émergence de coopératives atteignant une taille critique les rendant capables de concurrencer localement les plateformes géantes[107]. Pour tous ceux qui ne se sentent pas d'entreprendre de cette façon, la CAE servira toujours de moyen de sécurisation de leurs droits et protections.

Dans l'immédiat, l'usage des CAE pour les travailleurs des plateformes, comme dans le portage, bute sur deux obstacles pratiques : le manque d'une véritable impulsion politique et le besoin d'un sou-

---

104 « *Entrepreneur-salarié* » in Marie-Christine Bureau, Antonella Corsani, Olivier Giraud, Frédéric Rey, Cyprien Tasset. *Les zones grises des relations de travail et d'emploi : un dictionnaire sociologique*. Teseo, 678 p., 2019,

105 Conseil national du numérique, *Travail, emploi, numérique. Les nouvelles trajectoires, rapport remis à la ministre du Travail et de l'Emploi*, janvier 2016 ; N. Amar et L-C Viossat, *Les Plateformes collaboratives, l'emploi et la protection sociale*, mai 2016, p. 59 ; CESE, « Les nouvelles formes du travail indépendant », Avis du CESE, rapporteur Sophie Thiéry ; Conseil d'État, Étude annuelle 2017, *Puissance publique et plateformes numériques : accompagner « l'ubérisation »*, La Documentation française, p. 131 ; IGAS et CGEDD, *La régulation du secteur des voitures de transport avec chauffeur et des taxis*, décembre 2018 ; J. Giusti et T. Thévenoud, *Pour travailler à l'âge du numérique, défendons la coopérative*, Fondation Jean Jaurès Éditions, janvier 2020.

106 Rapport de Mme Grelet-Certenais, op.cit. p. 21

107 Les Coursiers bordelais comptent par exemple seulement cinq salariés

tien financier des pouvoirs publics et des plateformes (voir *infra* 2.3), afin de compenser le surcoût que représente la contribution au fonctionnement de la CAE, qui ne doit pas réduire le revenu du travailleur.

2.2.3. La structuration par le portage salarial nécessite certains ajustements juridiques

L'accès des travailleurs de plateformes de mobilité au portage salarial nécessiterait de modifier la réglementation actuelle du portage salarial (L. 1254-2 du code du travail). Les conditions et interdictions de recours au portage ont pour effet d'en réduire très sensiblement le champ d'application, de le limiter à certains travailleurs qualifiés (aptes à convenir des conditions d'exécution de la prestation et de son prix) et d'exclure de son champ d'application certaines activités (comme les activités de services à la personne).

Il conviendrait donc pour que le portage salarial puisse être appliqué à ceux des travailleurs des plateformes les plus précaires et vulnérables et à celles des plateformes qui proposent et organisent des prestations standardisées, que les conditions de recours au portage salarial soient sensiblement assouplies et élargies, tout en veillant à ce que cet élargissement du portage salarial ne crée pas une concurrence à l'intérim, ni un effet de substitution à l'emploi internalisé (en contrat à durée déterminée notamment).

D'abord, le portage salarial a été pensé pour des cadres avec un certain degré d'autonomie et un chiffre d'affaires élevé. L'accord du 24 juin 2010 relatif au portage salarial, dont les dispositions ont été reprises dans le code du travail par l'ordonnance du 2 avril 2015, prévoit que le salarié porté doit justifier d'un niveau d'expertise dans son domaine de compétence, d'une qualification élevée (qualification professionnelle de niveau III ou d'une expérience significative d'au moins trois ans dans le même secteur d'activité selon la CCN de 2017), d'autonomie suffisante pour rechercher des clients (démarchage des « entreprises clientes ») et d'autonomie pour l'organisation de son temps de travail.

Un travailleur indépendant qualifié dont l'activité est indépendante de conditions fixées par la plateforme en ce qui concerne les conditions d'exécution de la prestation et de son prix et qui n'a besoin d'elle que pour la mise en relation peut d'ores et déjà opter pour le portage. L'activité sur les plateformes de mobilité ne répond pas à l'exigence d'expertise et de qualification professionnelle, les travailleurs sur ces plateformes n'ayant pas à faire valoir de qualification particulière ou de diplôme. Les requalifications en statut de salarié reposent d'ailleurs sur la prestation standardisée définie de façon unilatérale par la plateforme, accessible même à de faibles niveaux de qualifications (voir ***infra***, partie 1).

Ensuite, les conditions de niveau de rémunération attachées au portage devront être assouplies. L'entreprise de portage doit actuellement verser au salarié porté, une rémunération fixe minimale d'une part[108] et une indemnité d'apport d'affaire de 5 % de la rémunération d'autre part. Le principe de rémunération minimale et le niveau actuel sont une conséquence du profil de cadre qualifié des salariés portés. Ils devront être profondément révisés pour correspondre aux besoins et aux profils des travailleurs des plateformes.

Ces modifications des conditions de recours au portage salarial doivent toutefois éviter d'ouvrir une brèche pour des situations classiques de secteurs salariés. En effet, le recours par une entreprise cliente à un prestataire commercial par exemple à un salarié porté, peut donner lieu à des abus manifestes relevant du travail illégal (risques de fausse externalisation, de travail dissimulé et de marchandage). Pour cette raison, les assouplissements ici proposés ne doivent intervenir que dans le cadre d'une prestation avec les plateformes définies à l'article L. 7342-1 du Code du travail.

108 Rémunération définie par accord de branche étendu, à défaut la rémunération brute minimale hors indemnité est de l'ordre de 2 500 € par mois pour une activité équivalent temps plein (75 % du plafond mensuel de la sécurité sociale).

2.2.4. Un avantage immédiat : l'accès à l'activité partielle

L'entrée des travailleurs des plateformes dans les dispositifs de portage ou de CAE leur ouvre les mêmes droits et cotisations que les salariés. Comme toute option de prévoyance, elle entraîne un renoncement immédiat de revenu net au profit de garanties futures et potentielles (en matière de retraite, d'accident du travail et de maladie professionnelle, de chômage). En dépit des mesures d'équilibrage proposées (infra, 2.3), la perte immédiate de pouvoir d'achat pourra être difficilement vécue par des travailleurs effectuant pour certains des horaires hebdomadaires très importants dans le but de rembourser des emprunts et d'atteindre une rémunération suffisante. L'accès à l'avantage immédiat que représente le activité partielle pourra rendre plus désirable cette mesure de progrès social[109].

Dans le cadre de la gestion de la crise du Coronavirus, les pouvoirs publics ont pris des mesures pour faciliter et renforcer le recours à l'activité partielle. En cas d'activité partielle, les salariés ont une perte de salaire compte tenu de la réduction de leur temps de travail. Ils sont donc indemnisés par l'employeur qui perçoit, en contrepartie, une allocation d'activité partielle cofinancée par l'État et l'Unedic.

Les travailleurs indépendants que sont les travailleurs des plateformes constituent une population particulièrement fragilisée par la crise économique. Contrairement aux salariés éligibles à l'activité partielle, ils ne bénéficient pas immédiatement d'un dispositif de maintien du revenu. Une enquête auprès des micro-entrepreneurs[110] montre par exemple que seuls 7% d'entre eux ne prévoient pas de baisse de leur chiffre d'affaires entre avril-mai 2020 par rapport à 2019 et que plus de la moitié prévoient une baisse de 100% de leur chiffre d'affaires, tandis qu'un quart prévoit une baisse de l'ordre de 75%. Sur le marché des VTC, le directeur général d'Uber a déclaré aux analystes financiers que les réservations sur sa plateforme avaient baissé de 60 à 70 % sur certains marchés[111].

Les travailleurs de plateformes peuvent accéder au « fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation »[112].

Il faudrait étudier si l'accès à l'activité partielle est plus intéressant pour les travailleurs des plateformes. L'activité partielle présente à tout le moins l'intérêt, au contraire du fonds de solidarité, d'être une mesure de droit commun et non une mesure exceptionnelle et donc d'être mobilisée en dehors des périodes extraordinaires.

En effet l'article 6 de l'ordonnance du 16 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, a étendu le activité partielle à de nouveaux bénéficiaires et notamment au portage salarial : « les salariés portés titulaires d'un contrat à durée indéterminée peuvent également être placés en activité partielle au cours des périodes sans prestation à une entreprise cliente ». En cas de recours à un CDI de portage salarial par les travailleurs des plateformes, ceux-ci pourraient donc a priori accéder à l'activité partielle. Il faudrait prouver que les missions auprès des plateformes ont été reportées ou annulées en raison de la crise sanitaire. Comme les autres salariés en activité partielle,

---

109 Cet accès à l'activité partielle bute cependant actuellement dans le cas de la coopérative de taxis GESCOP : les chauffeurs doivent-ils bénéficier du fonds d'indemnisation ou de l'indemnité d'activité partielle ?

110 « Les autoentrepreneurs face au Coronavirus » sondage réalisé par la Fédération Nationale des Autoentrepreneurs entre le 08 et le 10 avril 2020.

111 Un média américain rapporte une baisse estimée à 94% sur cette même plateforme en quatre semaines, à partir des données anonymisées de 20 000 utilisateurs. Voir *Brutal chart shows just how much Uber's core ride-hailing business has been hollowed out by coronavirus in the US*, Business Insider, 31 mars 2020.

112 Décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020. Son premier volet ouvre une aide d'un montant égal à la perte déclarée de chiffre d'affaires en mars, avril et mai 2020, dans la limite de 1 500 €. Il a été prolongé jusqu'à la fin de l'année pour soutenir les activités les plus touchées par le Covid, notamment les activités en amont ou en avant de l'hôtellerie, restauration, cafés, tourisme, événementiel, sport et culture, dont les VTC font notamment partie. Les chauffeurs doivent cependant avoir subi 80% de perte de chiffre d'affaires durant la période de confinement. Pour le second volet, les entreprises de transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC) appartiennent au secteur « *S1* ». Par conséquent pour le mois d'octobre dans les zones de couvre-feu, les entreprises ayant perdu plus de 50 % de chiffre d'affaires pourront recevoir une aide compensant cette perte jusqu'à 10 000 €. En dehors des zones de couvre-feu, une perte entre 50 et 70 % de chiffre d'affaires ouvre une aide égale à la perte jusqu'à 1 500 € et une perte supérieure à 70% ouvre une aide jusqu'à 10 000 €, dans la limite de 60 % du chiffre d'affaires mensuel. Pour novembre, elles bénéficieront d'une aide égale à la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros.

ils seraient alors indemnisés à hauteur de 70 % du salaire brut par heure chômée (soit environ à 84 % du salaire net horaire), la base de calcul étant la moyenne mensuelle des heures travaillées au cours de la précédente année civile[113].

Les entrepreneurs salariés des CAE sont également concernés par les mesures de activité partielle, puisqu'ils bénéficient de l'ensemble des avantages légaux accordés aux salariés (art. L. 7331-1 et art. L. 7332-2, al. 2 du code du travail). L'indemnité est calculée à partir de la rémunération fixe que l'entrepreneur salarié aurait perçue s'il n'avait pas été mis en activité partielle, à laquelle s'ajoute la moyenne des éléments de rémunération variables, à l'exclusion des frais professionnels, perçus au cours des 12 derniers mois. L'ensemble des règles et modes de calcul (notamment de conversion de la rémunération en équivalent heures et de détermination du salaire de référence) est exposé dans un « Questions-réponses » du Ministère du travail[114]. Ce document fournit même deux exemples :

- *Exemple 1, pour une rémunération supérieure au SMIC mensuel : un entrepreneur salarié ayant perçu une rémunération de 30 000 euros (fixe + variable) au cours des 12 derniers mois, soit 2 500 euros en moyenne par mois et subissant un manque à gagner de 1000€ pendant la période d'activité partielle du mois d'avril, sera par exemple indemnisé à hauteur de 70%, soit 700€*[115].
- *Exemple 2, pour une rémunération inférieure au SMIC mensuel : un entrepreneur salarié ayant perçu une rémunération de 15 000 euros (fixe + variable) au cours des 12 derniers mois, soit 1 250 euros en moyenne par mois et subissant un manque à gagner de 350€ pendant la période d'activité partielle du mois d'avril, sera davantage indemnisé par heure, pour un total de 276,9€ afin de respecter le salaire minimum horaire à hauteur de 70%, soit 700€*[116].

Il existe d'autres dispositifs réservés aux salariés comme le compte pénibilité, devenu compte professionnel de prévention (C2P), qui deviendraient accessibles aux travailleurs sur plateformes recourant à un tiers. Le travail de nuit, très fréquent chez les chauffeurs VTC est par exemple un critère de pénibilité lié aux rythmes de travail, donnant lieu à l'accumulation de points « pénibilité » dans ce compte. Ces points permettent par exemple de partir plus tôt à la retraite en validant des trimestres de majoration de durée d'assurance vieillesse.

2. 3. *UNE OBLIGATION DE STRUCTURATION PROGRESSIVE ET LAISSANT LE CHOIX ENTRE PLUSIEURS FORMULES*

2.3.1. Une obligation progressive

Rendre obligatoire cette structuration par la CAE[117] ou le portage dès le premier jour d'exercice du travail sur les plateformes serait contreproductif. Une telle obligation générale serait en pratique difficile à mettre en œuvre et constituerait un obstacle à l'entrée, contraire à l'usage actuel.

---

113 Décret n° 2020-522 du 5 mai 2020 complétant le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

114 Questions-réponses IAE / EA / PEC / GEIQ / Coopératives d'activité et d'emploi. Dernière mise à jour : le 25/05/2020. https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19-qr-employeurs-inclusifs.pdf

115 Taux horaire de base : 2 500 € / 151,67 heures = 16,48 €
Nombre d'heures indemnisables : 1 000 € / 16,48 € = 60,68 heures
Montant de l'allocation : (70 % x 16,48 €) x 60,68 heures = 700 €

116 Taux horaire de base : 1 250 € / 123,16 heures = 10,15 €
Nombre d'heures indemnisables : 350 € / 10,15 € = 34,48 heures 70% x 10,15€ = 7,11 €.
Ce taux d'allocation étant inférieur au taux horaire plancher fixé à 8,03 €, c'est ce taux plancher qui doit être appliqué.
Montant de l'allocation : 8,03 € x 34,48 heures = 276,90 €

117 C'est le sens de la proposition de loi visant à rétablir les droits sociaux des travailleurs numériques, texte n°155 (20192020) de Mmes Monique Lubin, Nadine GrelaisCertenais, MM. Olivier Jacquin, Patrick Kanner, Jacques Bigot et plusieurs de leurs collègues, déposé au Sénat le 28 novembre 2019.

Il est cependant possible de rendre obligatoire le recours à une tierce partie coopérative ou société de portage, pour salarier le travailleur, au terme d'une période d'installation de 6 à 12 mois. Les travailleurs qui seraient seulement de passage, qu'une procédure de structuration via le portage ou la CAE lèserait, peuvent ainsi conserver une grande souplesse d'entrée et de sortie dans cette activité. En contrepartie, il est clair pour tous que passée cette période d'installation, l'engagement dans cette voie professionnelle devient plus sérieuse et nécessite une structuration.

Il est donc proposé que cette structuration soit obligatoire au terme de 12 mois d'activité et 20 000 euros de chiffre d'affaire[118] pour les chauffeurs VTC et les moniteurs indépendants d'auto-école. Pour la livraison de repas et la logistique urbaine, qui a un *turnover* plus important, il est proposé que cette obligation s'applique au bout de 6 mois et d'un certain niveau de chiffre d'affaires[119].

Cette condition de chiffre d'affaires, correspondant à peu près à une activité hebdomadaire de 17,5 heures, permet de préserver la souplesse d'exercice pour les travailleurs dont l'activité, toutes plateformes confondues, correspond à un temps partiel.

Cette obligation concernera par conséquent seulement les travailleurs des plateformes, qui vivent de cette activité de façon non accessoire depuis plus d'un an et qui comptent continuer à le faire.

Un tel mécanisme est pratiqué dans le secteur des plateformes numériques par la société danoise *Hilfr*, présente dans le secteur du nettoyage, qui propose la coexistence de deux statuts, indépendant et salarié. Les travailleurs qui le souhaitent, qui ont déjà effectué plus de 100 heures et qui sont en situation de dépendance, se voient octroyer des droits identiques à ceux des salariés. Ce modèle a attiré l'attention, notamment de la Confédération autrichienne des syndicats, qui l'a proposé en Autriche en 2018.

La comparaison avec le cas *Hilfr* est relative : il s'agit de la convention collective d'une plateforme et non d'une politique gouvernementale ; l'employeur légal dans le cas danois est directement la plateforme et non une tierce partie. Mais c'est le mécanisme progressif qui est intéressant : il présente l'avantage de ne pas pénaliser les individus qui démarrent leur activité de façon flexible, tout en garantissant aux autres le solide socle de droits associés au salariat.

2.3.2. Une obligation d'affiliation laissant le choix entre plusieurs formules

Les difficultés soulevées par une structuration obligatoire via un tiers sont de plusieurs ordres[120] :

- *L'adhésion à une coopérative implique un engagement volontaire et durable, en vertu du premier principe de la Déclaration sur l'identité coopérative[121] d'adhésion volontaire et ouverte ;*
- *Cette adhésion ne correspondrait pas nécessairement au choix de certains travailleurs de plateformes qui peuvent lui préférer la qualité de travailleur indépendant ;*
- *Il a également été objecté que « les problématiques soulevées par le développement de l'économie des plateformes ne semblent pas pouvoir trouver une réponse unique, en raison de la diversité des acteurs et de leurs situations aussi bien que des enjeux en matière d'emploi »[122]*
- *La CAE ne serait pas adaptée à une activité très ponctuelle et faiblement rémunérée.*

Cette dernière objection nous semble résolue par l'aspect progressif de l'obligation qui vient d'être abordé : une activité ponctuelle et faiblement rémunérée n'entrera pas dans le champ de cette

118 Ce qui correspond à 47 semaines de 17,5 heures au chiffre d'affaire médian déclaré par Uber.

119 Niveau de chiffre d'affaires à déterminer, comme dans le cas des VTC, sur la base de 47 semaines de 17,5 heures au chiffre d'affaires média estimé pour cette activité.

120 Hormis les difficultés juridiques, que nous abordons dans la partie 2.2.4

121 Adopté en 1995 par l'Alliance Coopérative Internationale, voir notamment www.ica.coop

122 Motif de rejet de la proposition de loi susmentionnée. Voir le rapport de Mme Grelet-Certenais, op.cit. p. 21

obligation. Le principe de l'adhésion libre serait un obstacle si la CAE était la seule option. Dès lors que l'obligation n'est pas spécifique et laisse le choix de plusieurs formules entre la CAE, la société de portage ou d'autres tiers présentant des garanties financières[123], l'adhésion à la CAE sera effectivement libre et optionnelle.

Le principe du recours obligatoire à un tiers a par ailleurs déjà été mis en œuvre au Portugal : la loi de 2018 définissant le statut des travailleurs des plateformes VTC[124] oblige les plateformes à passer par des « opérateurs », entreprises intermédiaires entre elles et les plateformes. Elle interdit par conséquent aux plateformes de contracter directement avec des chauffeurs. La loi introduit en outre une présomption de salariat entre les chauffeurs et les opérateurs.

L'objection d'un supposé souhait de demeurer en statut d'indépendant pourrait être invoquée pour de nombreuses obligations légales (obligation d'assurance, vaccinale, de cotisation, etc.) : la question devient dès lors l'existence de motifs d'intérêt général justifiant cette structuration obligatoire à l'issue d'une période d'installation. Un premier motif d'intérêt général est la garantie des droits de ces travailleurs, dont la protection sociale et les garanties en matière de santé et sécurité au travail sont inférieures à celles des salariés. Ce problème est souvent écarté au motif qu'ils exercent une activité à temps très partiel à côté d'un emploi ou d'études, ou bien encore pour une courte durée de manière transitoire. L'obligation progressive de structuration ne changera rien pour ces personnes de passage ou exerçant l'activité comme appoint, puisque l'obligation porte uniquement sur des travailleurs au moins à mi-temps et au-delà d'une période d'installation de 6 à 12 mois. Ceux pour qui l'activité est ponctuelle ou d'appoint ne sont pas concernés. Une partie des travailleurs exerce à temps partiel sur une plateforme donnée, mais l'agrégation des temps de travail toutes plateformes confondues est parfois élevée[125].

D'autres motifs d'intérêt général nous semblent justifier cette obligation de structuration : elle permettra une prévention de la fraude fiscale, comme les Centres et associations de gestion agréée le font vis-à-vis des professions libérales. Cette structuration permettra également de lutter plus efficacement contre la fraude à la licence VTC.

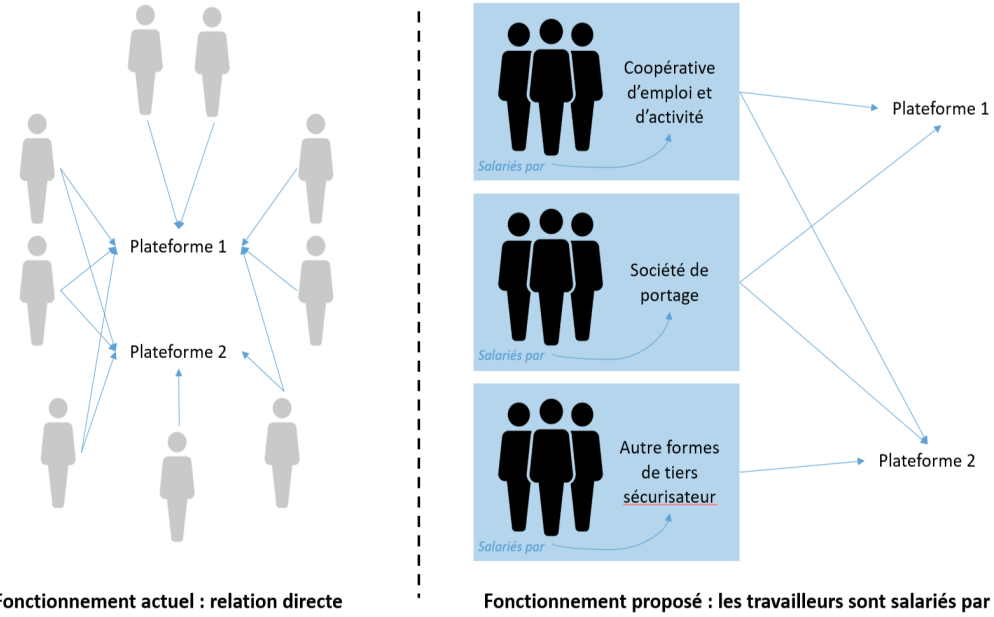
L'objection soulevée au Sénat, de l'inadéquation d'une réponse unique à une diversité d'acteurs et de situations, n'est pas de mise pour l'obligation ici recommandée, car le périmètre de l'obligation est restreint de deux manières. D'abord, elle est appliquée seulement aux plateformes qui occupent une grande partie des discussions – la livraison, le transport de personnes et les auto-écoles – secteurs qui ont une certaine cohérence et voient déjà fonctionner des coopératives. Ensuite, le caractère progressif de l'obligation après une période d'installation donne lui aussi une cohérence aux travailleurs concernés par l'obligation : seuls ceux pratiquant au moins à mi-temps et depuis une certaine durée, sont concernés.

123 Ce peuvent être des notamment des associations, SCOP ou SCIC.

124 *Lei nº 45/2018 Regime jurídico da atividade de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica.*

125 Ainsi aux États-Unis, bien que Uber déclare 81% de ses chauffeurs à temps partiel et que Lyft indique que 91% de ses chauffeurs travaillent moins de 20 heures par semaine, l'étude de Parrott et Reich (2018) qui a eu recours aux données compilées par l'autorité de régulation de la ville de New York, a montré que les chauffeurs travaillent à temps plein dans 60 à 65% des cas. Voir Catherine Sauviat, « Le modèle d'affaires d'Uber : un avenir incertain », *Chronique internationale de l'IRES*, nº168, décembre 2019.

Recommandation 2. Rendre obligatoire après 6 à 12 mois d'exercice au moins à mi-temps, sur les plateformes tenues à une responsabilité sociale, le recours à un tiers, notamment une entreprise de portage salarial ou une coopérative d'activité et d'emploi



Fonctionnement actuel : relation directe entre la plateforme et le travailleur

Fonctionnement proposé : les travailleurs sont salariés par un tiers qui contracte avec la plateforme

2. 4. TROUVER L'ÉQUILIBRE ÉCONOMIQUE DE CETTE SÉCURISATION COLLECTIVE

La plupart des difficultés soulevées par le recours obligatoire à une tierce partie, notamment coopérative d'activité ou portage, sont résolues en rendant l'obligation progressive et au choix entre plusieurs formules. La question de l'équilibre économique demeure cependant : le recours à un tiers renforcerait selon certains le risque de précarisation en ajoutant un nouvel intermédiaire qui ferait baisser le revenu du travailleur. Ecartons la diminution de rémunération nette qui pourrait survenir du fait des cotisations sociales du régime général associées à cette option. La volonté de renforcer la protection sociale des travailleurs des plateformes, implique en effet de retenir comme seul indicateur la rémunération brute, les cotisations sociales devant être comprises comme partie du salaire dont le travailleur bénéficie via les prestations sociales qui lui sont ainsi ouvertes[126]. Il subsiste néanmoins une perte de rémunération brute en raison des frais de gestion prélevés par le tiers.

La contribution à la coopérative et les frais de portage représentent en général entre 7 et 10% du chiffre d'affaires. Ces contributions servent à financer la gestion administrative de l'activité, ainsi qu'une variété de services selon les formules, comme l'assistance juridique, des frais d'assurance, des locaux, des systèmes d'échange de compétences et de services, etc.

126 Le Haut conseil au financement de la protection montrait d'ailleurs dans un rapport de 2016 et à nouveau en 2020, un constat d'iniquité entre salariés et travailleurs indépendants dans le taux effectif de prélèvement.

Nous avons identifié trois facteurs susceptibles de réduire des niveaux de contribution, afin de faciliter le passage en CAE ou en portage.

2.4.1. Le partage des frais avec les plateformes

Les 7 à 10% de frais de structure résultant du recours à un tiers, doivent être rapprochés du montant de la commission prélevée par les plateformes, qui est compris entre 20 et 25 % du chiffre d'affaires.

Des chauffeurs VTC auraient obtenu en se regroupant en coopérative, notamment à Madrid, une diminution du montant de la commission prélevée par la plateforme. Celle-ci peut en effet trouver un intérêt à négocier en direct avec une coopérative le montant de la commission en échange d'une prise en charge de certains coûts dont la plateforme a aujourd'hui la charge : assurances, frais de gestion et de logistique, sans parler de la sécurisation juridique des relations contractuelles avec les travailleurs. Le recours au tiers, emportant l'accès à la protection sociale et au chômage pour les travailleurs, pourrait réduire les demandes de requalification vers le salariat au sein de la plateforme. Celle-ci pourrait par conséquent trouver un intérêt à réduire sa commission afin de rendre économiquement plus solide le recours au tiers, en évitant des frais de procès.

Si les plateformes refusent par la négociation toute forme de partage de frais avec les tiers, le législateur peut intervenir pour parvenir à cette fin. L'article 15 de la loi portugaise susmentionnée a par exemple plafonné la commission d'intermédiation des plateformes. Rien n'empêche le législateur français de suivre cet exemple et de prévoir une commission réduite de 4 ou 5% pour les livreurs et chauffeurs répondant aux mêmes critères que l'obligation de structuration collective : 6 à 12 mois d'ancienneté au moins à mi-temps. Cette commission réduite possède d'ailleurs une cohérence économique : les plateformes ont intérêt pour leur qualité de service à fidéliser des travailleurs dotés d'une certaine expérience sur l'activité.

Recommandation 3. Missionner l'autorité de régulation des plateformes (voir infra, 4e partie) à l'effet d'organiser une négociation avec les plateformes sur le partage des frais de structuration collective via le recours à un tiers

2.4.2. L'incitation fiscale

Si les plateformes tenues à une responsabilité sociale peuvent trouver leur intérêt dans la structuration du secteur via un tiers salariant les travailleurs, c'est aussi le cas de la puissance publique.

Compte-tenu de la faible connaissance par les travailleurs des plateformes de leurs obligations sociales et fiscales, un rapport sénatorial[127] recommandait de rendre obligatoire le mandatement[128] par les travailleurs d'une des plateformes sur lesquelles ils opèrent afin qu'elles réalisent pour leur compte les démarches déclaratives de début d'activité, de déclaration du chiffre d'affaires ou des recettes réalisés par son intermédiaire ainsi que le paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale auprès des organismes de recouvrement concernés. L'objectif de prévention fiscale ici poursuivi est louable, mais plutôt que d'imposer une nouvelle obligation, il pourrait être réalisé directement par le tiers dans le schéma recommandé dans ce rapport. Cette option présente également l'avantage de réduire la dé-

127 Rapport de la Commission des affaires sociales du Sénat, mai 2020

128 Introduit par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018, à l'article L. 613-6 du code de la sécurité sociale.

pendance à la plateforme, que le mandatement viendrait au contraire renforcer. La structuration par le tiers pourrait en outre renforcer la lutte contre la fraude.

Ces deux avantages contribueraient à la bonne gestion des deniers publics, ce qui peut – outre l'objectif de sécurisation des travailleurs des plateformes – justifier une incitation fiscale à la structuration par un tiers, à l'image de ce qui existe pour les Centres et associations de gestion agréés vis-à-vis des professions libérales. Les professionnels recourant à ces organismes se voient exonérés de la majoration de 25% des bénéfices industriels et commerciaux, non commerciaux ou agricoles[129], en raison de la participation de ces organismes à la prévention fiscale et de la prévention des difficultés économiques.

Il est certes à noter la suppression progressive entre 2020 et 2023 de ces avantages à l'adhésion à un organisme de gestion agréé[130]. Consultée sur ce point, la Direction de la Législation fiscale a avancé la volonté de ne pas tenir captifs les chefs d'entreprises vis-à-vis de structures de conseil. Ce motif de suppression ne nous semble pas rendre inopportune la recommandation du présent rapport de transposer le mécanisme d'incitation fiscale pour les travailleurs des plateformes recourant à un tiers pour les salarier. Ces travailleurs sont aujourd'hui bien davantage captifs des plateformes sur lesquelles ils opèrent et cet intermédiaire serait au contraire un moyen de les sécuriser en lissant leurs revenus et en leur permettant l'accès à une protection sociale.

Recommandation 4. Créer un avantage fiscal pour les travailleurs des plateformes recourant à la structuration par un tiers

2.4.3. S'appuyer sur la dynamique économique de structuration collective

Au-delà de la participation financière des plateformes et de la puissance publique, la structuration collective des travailleurs des plateformes tenues à une responsabilité sociale, possède sa propre dynamique économique.

Il y a d'abord la déductibilité des frais professionnels. Il est possible dans le cadre d'une CAE ou du portage de déduire certaines charges exposées à titre professionnel[131], alors que la déductibilité est forfaitaire et limitée dans le statut de l'auto-entrepreneuriat. Etant donné le poids des loyers ou de l'achat de véhicules pour les VTC, de leur maintenance et du carburant pesant très lourd dans l'économie d'un chauffeur, le différentiel peut être intéressant.

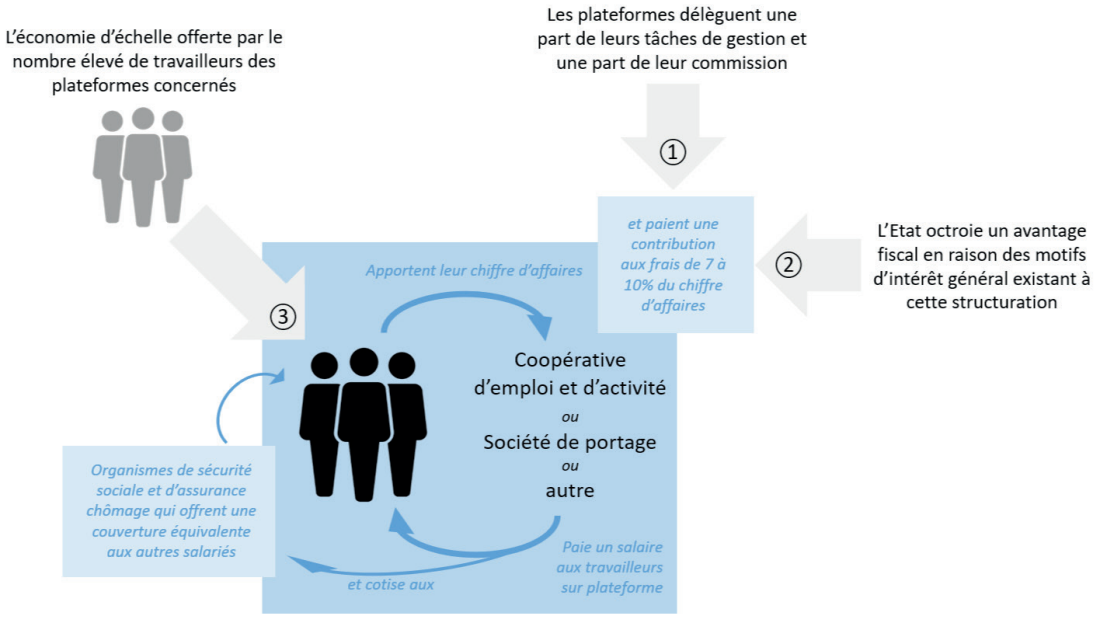
L'effet d'échelle ne doit ensuite pas être négligé. La généralisation de cette tierce partie pour les travailleurs des plateformes visés par le Code du Travail aboutira probablement à la formation de grandes CAE et de grandes sociétés de portage, capables de répercuter les économies d'échelle en baisses de frais de gestion. L'un des professionnels auditionnés par la mission fait état de plus de 500 chauffeurs intéressés pour se regrouper afin d'offrir collectivement leurs services aux plateformes. Avec l'obligation progressive, des milliers de travailleurs des plateformes seront concernés.

Face à la demande des travailleurs de plateformes de maintenir les frais de gestion à un niveau faible pour ne pas réduire leur pouvoir d'achat, il est probable que des offres de portage ou de CAE à bas coûts apparaissent, par exemple avec des locaux réduits, une plus grande digitalisation des tâches de gestion. En sens inverse des services complémentaires peuvent être développés pour diversifier l'activité et contribuer à sa rentabilité : offre de services de garages ou services de location de longue durée.

129 En vertu de l'article 158,7 du Code général des impôts.

130 Suppression prévue par l'article 7 du projet de loi de finances pour 2021.

131 Sous un plafond de 30% du salaire brut versé.



L'équilibre économique du recours à un tiers

2. 5. GARANTIR LES DROITS DES TRAVAILLEURS EN DÉBUT D'ACTIVITÉ ET/OU À TEMPS PARTIEL

La solution d'une structuration collective par un tiers ne doit pas donner l'impression, par comparaison, de laisser sans cadre ni protection les travailleurs des plateformes en deçà de ces niveaux d'ancienneté et de chiffre d'affaires.

Il importe d'abord de rappeler que l'obligation de recourir à un tiers après 6 et 12 mois d'ancienneté au moins à mi-temps, ne lèse en rien ceux qui ne sont pas concernés par cette obligation. Ils demeurent dans la même situation que tous les travailleurs des plateformes aujourd'hui. S'ils persistent dans cette activité ou augmentent leur chiffre d'affaires, ils seront alors concernés par l'obligation. Rien ne les empêche cependant d'aller au-devant de cette obligation : s'ils savent qu'ils vont pratiquer cette activité dans la durée, ils peuvent recourir à un tiers dès le premier jour. Il est en outre probable que le collectif formé au sein des coopératives attire les débutants à la recherche de conseils.

Cette structuration collective et progressive ne doit cependant pas freiner la définition d'un socle minimal de droits, par la définition d'un droit commun du travail (voir *infra* partie 5) et de droits attachés à tous les travailleurs des plateformes.

Pour les travailleurs des plateformes n'accédant pas encore de façon obligatoire aux garanties du salariat par le recours à un tiers, des dispositions minimales pourraient être ajoutées en matière de protection sociale :

- *Le récent rapport du Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFIPS) envisage dans sa recommandation n°19, « un rattachement au régime général via l'article L. 311- 3 ciblé, dans un premier temps, sur les travailleurs des plateformes de mobilité »*[132]*. L'article L311-3 du code de la sécurité sociale*

132 Haut conseil du financement de la protection sociale, *Rapport sur la protection sociale des travailleurs indépendants*, 24 septembre 2020, p.128.

permet en effet d'assujettir des travailleurs indépendants au régime général de la Sécurité sociale, comme c'est le cas des gérants minoritaires. Comme évoqué par le HCFIPS, ce recours dissocie code du travail et code de la sécurité sociale : certains professionnels sont considérés comme dépendants au regard de la sécurité sociale, sans être salariés d'après le Code du travail. Ce dispositif contraint cependant de déterminer l'assiette sur laquelle seront assis les prélèvements sociaux, à la fois ceux dus par le travailleur indépendant, et ceux à la charge de la plateforme. Le Haut conseil envisage également la création d'une contribution forfaitaire à la charge des plateformes, en fonction notamment de leur chiffre d'affaires, sur le modèle de la contribution des diffuseurs pour le régime des artistes auteurs (travailleurs non-salariés mais rattachés au régime général).

- *Une autre solution consisterait à aligner a minima le régime d'indemnités journalières et d'accidents du travail sur celui des salariés, en le mettant à la charge des plateformes. Ces deux dispositifs semblent les plus urgents à mettre en place et ne présentent pas les risques de contournement qui peuvent exister en matière d'assurance chômage. S'il est aisé à un indépendant d'organiser sa cessation d'activité pour s'assurer un complément de revenu, nul n'imagine un travailleur tomber malade ou être accidenté sciemment. Il reste à déterminer les modalités d'une telle option : souscription obligatoire d'une assurance privée ou volontaire, ou contribution au régime général.*

S'agissant des conditions de travail, la partie 4 *infra* fait des propositions concernant le temps de repos, la rémunération minimale, la rupture unilatérale de contrat dite « déconnexion », et le partage du capital. La partie 3 *infra* aborde la question de la négociation collective.

Il pourrait être nécessaire d'ajouter des dispositions minimales : notamment l'obligation de suivi médical et l'obligation d'équipements de sécurité, comme le casque pour les livreurs à vélo.

***

Garantir les droits des travailleurs des plateformes et sécuriser leurs relations juridiques par le recours à un tiers est prioritaire. C'est une réponse à la question – de prime abord insoluble – de la conciliation de l'autonomie et de la garantie des droits. Comme tout compromis, il pourra être critiqué de part et d'autre. Certains verront dans ce compromis une cote mal taillée à laquelle ils préféreront un statut de salarié pour tous les travailleurs ; ce n'était pas, par ailleurs, l'hypothèse des pouvoirs publics. D'autres au contraire, pourraient considérer l'obligation du recours à un tiers comme une contrainte trop importante, comme un surcoût excessif pour les travailleurs concernés. Cette obligation est pourtant progressive et laisse une liberté de choix entre différentes formules. Elle maintient surtout une entière autonomie et permet une application de la protection sociale des salariés aux travailleurs des plateformes. Le débat entre la prévoyance individuelle et la sécurisation collective a été tranché au XIXe siècle. Il faut en adapter les modalités au travail des plateformes, mais il ne nous semble pas que le principe puisse être abandonné au nom de la flexibilité ou d'une évolution des modèles économiques. Ce compromis aura besoin d'être approfondi, porté politiquement et mis en pratique progressivement.

Aussi appropriée et pertinente que cette solution nous paraisse, elle ne règle pas la totalité des problèmes juridiques soulevés par le travail sur les plateformes. En particulier, la mise en œuvre d'une régulation collective des plateformes par le dialogue social est incontournable.